



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0003493-30.2017.8.26.0635 Controle nº 0806/2017**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **PEDRO PEREIRA DA CUNHA DOS SANTOS**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Richard Francisco Chequini**

VISTOS

PEDRO PEREIRA DA CUNHA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, “*caput*”, da Lei Federal n.º 11.343/2006 porque, como narra a denúncia, no dia 14 de abril de 2017, por volta das 07:30 horas, na Alameda Sorimas, altura do n.º 333, Saúde, nesta cidade e Comarca de São Paulo, trazia consigo entorpecentes, para comercialização e entrega a terceiras pessoas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Os entorpecentes foram devidamente apreendidos e periciados.

O indiciado foi notificado¹ da acusação. Sobreveio defesa preliminar². Houve o recebimento da denúncia³. Seguiu-se citação⁴.

Em instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns. Interrogado o acusado prestou confissão qualificada. Nos debates, o Ministério Público postulou a procedência da ação, enquanto a Defesa pugnou pela absolvição ou, então, a desclassificação da imputação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n. 11343/2006.

¹ Fl. 90

² Fl. 93

³ Fl. 97

⁴ Fl. 98



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Síntese do necessário.

Relatado, **DECIDO**.

Denúncia **procedente**.

A materialidade encontra-se comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico acostado aos autos⁵.

A autoria de traficância, não.

Segundo apurado, o acusado trazia consigo maconha e cocaína para serem comercializados. Policiais militares, em patrulhamento de rotina, compareceram ao local dos fatos, a fim de averiguarem o tráfico de entorpecentes, diante da denúncia cadastrada sob n.º 17520417G, que indicava, inclusive, o nome “Pedro”. Visualizaram o acusado do lado de fora de um veículo e, após revistado, com ele foram encontrados os entorpecentes e um telefone celular.

A testemunha Ricardo Reis e Souza, policial militar, relatou que patrulhava pelo local dos fatos quando se deparou com o acusado do lado de fora de um veículo. Em vista a denúncia de que o local seria um ponto de venda de entorpecentes, bem como a atitude suspeita do acusado, resolveu, junto com seu colega de farda, abordá-lo.

Em revista pessoal, localizou substâncias na cintura do acusado, que aparentavam ser maconha e cocaína, bem como um aparelho celular. Indagado acerca das substâncias, o réu confessou que seriam drogas, as quais levaria em uma suposta festa de transexuais, sem esclarecer se para consumo ou venda.

Trabalha naquela região há cerca de 03 anos. A ocorrência se deu no período da manhã, por volta das 09:00 horas. No local há um ponto de prostituição. O

⁵ Fls. 86/88

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

20ª VARA CRIMINAL

AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

acusado não tinha dinheiro em sua carteira.

No mesmo sentido, em suma, o quanto relatado pelo policial militar Gregory Gonçalves. Disse, contudo, que o acusado afirmou que iria “comercializar as drogas numa festa”.

Interrogado, o acusado negou a imputação. Afirmou que trabalha no transporte de travestis que atuam na região onde foi preso. Presta serviços como se fosse taxista, pois os transportes regulares não costumam transportar tal público. Assim, estava naquela função há cerca de 06 anos. Na data do fato, aguardava um travesti que iria transportar quando a polícia chegou e encontrou, consigo, cinco porções de cocaína, para seu uso pessoal. Havia outras porções no interior de uma bolsa, da travesti que estava transportando na ocasião, mas não sabe em que quantidade. Desconhece se havia também maconha. Nega seja traficante.

Foi o que se colheu da prova, sob o contraditório. Ela ampara parcialmente a pretensão punitiva.

Não está provada a destinação da droga apreendida com o acusado.

Com efeito, sobre isso divergiram totalmente os policiais hoje ouvidos, um dizendo que o acusado levaria aquele entorpecente para uma festa, sem especificar se para uso ou cessão a terceiros e, o outro (testemunha Gregory) afirmando categoricamente que o acusado confessara a intenção de vender aqueles entorpecentes.

A isso somado o teor da “denúncia anônima” de fl. 15, vê-se que não há segurança alguma na regularidade da situação narrada pelos policiais militares, eis que tal denúncia mais se assemelha a um apontamento para incriminação de desafeto. Veja-se que, absolutamente inusual, tal denúncia trazia nome completo do ora réu, descrição física e, inclusive, antecedentes criminais(!).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Causa espécie, mais, que os policiais disseram ter notícias do tráfico, naquele local, há mais de três anos, sem que se tenha narrado qualquer prisão por conta de tal sabença mas, somente dois dias após a alhures mencionada denúncia concretizou-se a prisão do acusado.

A prova oral hoje produzida, representada pelos depoimentos dos policiais envolvidos na diligência, resta insuficiente para afirmar-se a autoria criminosa, dado o teor de contradição que apresentam. É certo que pequenos detalhes, circunstâncias, são naturais e demonstram, em princípio, que não se cuidam de depoimentos orquestrados, concertados previamente. “Acontece muitas vezes que, apesar da diversidade de seu conteúdo, os testemunhos podem substituir uns a par de outros; que, mesmo, se podem conciliar sem que seja algum deles rejeitado como afetado de erro ou de mentira”, na precisa lição de MITTERMAER⁶.

Contudo, no caso dos autos, os depoimentos corroem-se uns aos outros, tornando a prova insustentável porque, antes de fixarem-se os pontos de divergência no periférico, atingem diretamente o aguilhão da matéria. “Dá-se realmente contradição quando a linguagem das testemunhas é inconciliável; quando não é possível que tenham todas ditas ao mesmo tempo a verdade, e, quando, por consequência, uma delas necessariamente enganou-se, ou mentiu. Aqui começa a dúvida; a certeza de um fato exclui toda possibilidade do fato contrário: ora, a contradição das testemunhas dá precisamente em resultado a afirmação desta contrariedade”⁷.

Isso, somando aos demais particulares do fato, tornam incerta, como afirmado, a destinação do entorpecente.

De seguro há, apenas, o encontro de pequena quantidade de droga em poder do acusado, que disse tê-la para uso próprio.

⁶ “Tratado da Prova em Matéria Criminal”, Ed. Bookseller, 5ª ed., 2008, p. 378.

⁷ MITTERMAIER, “Tratado da Prova em Matéria Criminal”, Ed. Bookseller, 5ª ed., 2008, p. 379.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Desclassifica-se, pois, a imputação, para aquela do artigo 28 da mesma Lei de regência.

Ante todo o exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a denúncia, para o fim de **CONDENAR** o réu **PEDRO PEREIRA DA CUNHA DOS SANTOS**, com qualificação nos autos, nos termos do artigo 28 da Lei n. 11343/2006 e, considerado o tempo de custódia cautelar já desconto, **JULGO EXTINTA SUA PUNIBILIDADE**, pelo integral cumprimento da pena.

Juntado o laudo químico-toxicológico definitivo, determino a incineração da droga apreendida. DEFIRO a restituição do celular e automóvel apreendido (independentemente do pagamento de taxas e encargos).

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do réu.

P.R.I.C.

São Paulo, 04 de julho de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**